ومن أمثلتها / عقد النقل بالسكك الحديدية في مصر ونجد أن أجر النقل بالسكك الحديدية رخيصة نسبيا عن السيارات وذلك لعدم مسئولية الناقل (السكك الحديدية)عن تحمل الأخطار التي ذكرت سابقا .

ثانيا : أدارة الخطر التى تؤثر في الخطر وعناصره

سنكتفى بذكر طريقتين فقط هما : سياسة تخفيض الخطر ، وسياسة التأمين.

وذلك لأن سياسة الوقاية والمنع لا تصلح كبديل للطرق الأخرى لمجابهة الخطر ولكن ينبغي أستعمالها بجانب هذه الطرق .

(١) سياسة تخفيض الخطر :

المقصود منها / هي السياسة التى تهدف الى تقليل حالة عدم التأكد أي تخفيض درجة الخطورة وذلك بتخفيض أحتمال حدوث الخطر وأيضا التحكم في حجم خسائره .

أستعمالاتها :/ تستخدم بالنسبة للأخطار الأقتصادية ، وبعض أخطار المضاربة وخاصة في مجال الأستثمارات .

تكلفتها / تتميز هذه السياسة بقلة تكلفتها.

سياستها الفرعية : توجد سياستين فرعيتين هما : سياسة التجزئة والتنويع ، وسياسة التجميع.

الأولى سياسة التجزئة والتنويع / ويقصد بها تجزئه الشيء المعرض للخطر مع تنويع لاجزائه بشكل يضمن عدم تعرضها كلها للخطر في وقت واحد .

وتتميز هذه الطريقة بأن صاحب الخطر يكون لديه القدرة المالية التى تمكنه من مجابهة أي خسارة بمجرد وقوعها (١٩)

واذا اقترن الفرز بالتنويع نصل الى الطريقة المثلى لتخفيض الخطر كان يستثمر شخص أمواله في عقارات ،متاجر و مصانع " " بحيث تكون هذه الاستثمارات موزعة في أماكن متفرقة أو يمتلكها مع أكثر من شخص .

الثانية: سياسة تجميع الأخطار ويقصد بها الاتفاق بين الشخص المعرض للخطر مع مجموعة من الأشخاص المعرضين لنفس الخطر على الاشتراك فيما بينهم بتعويضه عن الخسارة التي وقعت أو لحقت به نتيجة وقوع وحدوث الخطر. ويتم تقسيم أو توزيع هذه الخسارة عليهم جميعا بدلا أن يتحملها شخص واحد بمفرده.

من أمثلتها / - اشتراك أصحاب المتاجر المتجاورة في اقتسام الخسارة نتيجة وقوع حريق أو سرقة.

- أشتراك أصحاب الشحنات البحرية والسفينة في دفع الخسارة العامة نتيجة جنوح السفينة والقاء جزء من البضاعة في المياه، وأيضا في حالة حدوث حريق

وتتميز هذه الطريقة :- وتحقق هذه السياسة قانون الأعداد الكبيرة.

- تعمل على تخفيض حجم الخسارة المتوقعة.

- ليس هناك التزام مالي محدد مقدما اي قبل تحقق الخطر أي أن التكلفة غير محددة أو موجودة قبل وقوع الحادث وذلك لعدم الدقة في التنبؤ .وأن كان كل شريك يدفع جزء من نصيبه من الاشتراكات مقدما ثم تتم عملية التسوية بعد وقوع الخسارة

(٢) سياسة التأمين لقد ظهرت الحاجة الى نظام أو سياسة التأمين كسياسة شاملة وقادرة على مواجهة مختلف الأخطار التي يتعرض لها الفرد أو الجماعة ويتولى تنفيذها هيئة منفصلة عن هؤلاء الأفراد والمشروعات .

س/ ماذا تعرف عن طريقة التأمين كسياسة من سياسات أدارة الخطر ، ولماذا تعتبر من افضل السياسات ؟

تعتمد سياسة التأمين على وجود هيئة متخصصة في أدارة الخطر يطلق عليها هيئة أو شركة التأمين وظيفتها : ١- تجميع الأخطار وفرزها أو تصنيفها بما يحقق قانون الأعداد الكبيرة .

٢- التنبؤ بالخسائر المادية المتوقعة باستخدام أحسن أساليب التنبؤ.

٣- تحمل عبئ الخطر مقابل أن يتحمل كل صاحب خطر تكلفة الخطر والذى يدفع مقدما أويطلق عليه قسط التأمين .

- والذي ينظم الألتزمات والحقوق المتبادلة عقد يسمى عقد التأمين .

- سياسة التأمين من أفضل السياسات وذلك لسببين هما :

١ - لأنها تجمع بين مزايا أكثر من طريقة وهما :

أ- سياسة تخفيض الخطر من حيث تجميع أعداد كبيرة من الوحدات المعرضة للنفس الخطر ثم تجزئتها وتنويعها و ذلك من أجل التحكم في كل من الأحتمال وحجم الخسارة.

ب- سياسة نقل الخطر حيث يتم نقل الخطر الى هيئة التأمين نظير تكلفة يتحملها ناقل الخطر.

٢- تأثيرها ينصب على درجة الخطورة من حيث تخفيض كل من الأحتمال ، وحجم الخسارة.

الفصل الأول: مفهوم التأمين

أولا تعريف التأمين :

- يمكن اعتبار التأمين أحد فروع العلوم الاجتماعية، فعن طريق التأمين يستطيع الأنسان المعرض لخسارة كبيرة غير مؤكدة أن يستبدلها بخسارة صغيرة مؤكدة.
- ولقد تعددت التعاريف المتعلقة بالتأمين وذلك لاختلاف وتعدد الميادين والعلوم المرتبطة بالتأمين.
- فقد ارتبط التأمين بالنظرية الاقتصادية حيث أنه يعالج الخسارة الاقتصادية لثروات الأفراد والهيئات وأيضا للثروات القومية.
- كما يعتمد التأمين على النظريات الرياضية والإحصائية وذلك عن طريق أستخدمها كوسائل للقياس والحساب.
- ويعتمد التأمين أيضا على العلوم القانونية وذلك عن طريق استخدام العقود في أبرام عمليات التأمين وما يترتب عليها من وجود تعهدات قانونية بين الأطراف المتعاقدة.
- وهكذا بالنسبة للعمليات التجارية، والعلوم الاجتماعية .....
- ومن هذا نجد أن كل عالم من علماء العلوم المختلفة قام بدراسة التأمين كجزء من دراسة العلم الخاص به ووضع تعريف مناسب يتفق وهذا التخصص.

س/ وضح الأركان والعناصر التى يقوم عليها نظام التأمين؟

العناصر هي ١-أن يكون التأمين عبارة عن نظام أي نظام اجتماعي

٢- أن يكون الهدف الأساسي منه هو تخفيض درجة الخطورة.

٣- تكوين احتياطي مالي لدفع التعويض في حالة وقوع الخسارة.

٤- أن يحدد النظام (التأمين) طرفي التعاقد وهما المؤمن والمستأمن والتزاماتهما.

تعريف التأمين من هذه العناصر الأربعة السابقة يمكن تعريف التأمين على النحو التالي:

التأمين عبارة عن نظام اجتماعي يهدف الى تقليل ظاهرة عدم التأكد (درجة الخطورة) بتكوين رصيد مالي لتعويض المستأمن عن الخسائر المالية التي يتكبدها (مبلغ التأمين أو التعويض) نظير قيامه بسداد أقساط معينة.

ثانيا : التأمين وبعض العمليات المتشابهة

وسنقوم بشرح أحد هذه العمليات وهي التأمين والمقامرة.

س/ ما أوجه الاختلاف بين التأمين والمقامرة؟

يمكن أن نوضح هذا الاختلاف في خمس اختلافات هي:

١)نوع الأخطار المغطاة ٢) الأركان التي يقوم عليها كل منهما ٣) الهدف الذي يسعى لتحقيقه كل منها

٤) وظيفة كل منهما ٥) الالتزامات الناشئة عن كل منهما.

١) من حيث نوع الأخطار المغطاة

في التأمين يغطى الأخطار الاقتصادية البحتة التى يمكن التنبؤ باحتمالات وقوعها وأيضا حجم خسائرها.

في المقامرة / نجد أنها أحد أخطار المضاربة وهي أخطار لا " " " " " "

المبادئ التي يقوم عليها أيا منهما

في التأمين / يقوم على أساس التعاون بين مجموعة الأفراد المعرضين لخطر معين بهدف تخفيف عبء الخسارة. أي أنه نظام اجتماعي مشروع تشجعه الدولة.

- كما أنه يتوافر به مبدأ المصلحة التأمينية، حيث يكون لصاحب الخطر مصلحة تأمينية في بقاء موضوع الخطر سليما.

- في المقامرة/ نجد أن الأساس فيها هو عدم الشعور أو الاهتمام بالآخرين فهو عمل منبوذ غير مشروع حيث يقوم به الشخص بهدف الحصول على كسب حرام وان أدى الى أفلاس الآخرين

- كما أنه لا توجد به مصلحة تأمينية (الرهان على سيارة في السباق ليس لهم مصلحة في هذه السيارة.

٣) الهدف الذى يسعى الى تحقيقه

في التأمين/ يهدف الى تخفيض الخطر المحتمل وقوعه مقابل دفع قسط معين والحصول بالتالي على مبلغ التأمين عند تحقق الخطر المؤمن منه، وهذا يبعث على الشعور بالأمن والطمأنينة للمستأمن.

في المقامرة / تؤدى الى خطر جديد لم يكن موجودا من قبل (فقيام المراهن بالمقامرة بمبلغ معين يعرض هذه القيمة للخسارة لو لم يتحقق الحادث بالصورة المتفق عليها)

وهذا يبعث على عدم الشعور بالأمن والطمأنينة.

٤) وظيفة كل منهما

التأمين / يؤدى للمحافظة على المركز المالي للمؤمن له بحيث يكون فى نفس الوضع الذى كان عليه قبل تحقق الخطر.المقامرة / تؤدى الى تحسن المركز المالي للمقامر أذا تحقق الحادث بالصورة التي يتمناها أوخلل في هذا المركز المالي أذا لم يتحقق الحادث بالصورة المتفق عليها .

(٥)

٥) الالتزامات الناشئة

التأمين / الالتزامات به التزامات قانونية حيث يمكن أي من طرفي العقد اللجوء الى القضاء في حالة عدم الوفاء بتعهدات أي منهما .

المقامرة/ الالتزامات الناشئة لا تمثل التزامات قانونية حيث لا يستطيع أي طرف اللجوء الى القضاء لأجبار الطرف الأخر على الوفاء بها .

ثالثا :التقسيمات الأساسية والعملية للتأمين

